

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра конкурентного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ**

Б1.В.ДВ.03.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры конкурентного права, протокол № 7 от «13» мая 2025 года.

Автор:

Ашфа Д.М. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Павлухина О. А. – Советник ООО «МЭФ Legal».

Ашфа Д.М.

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции: рабочая программа дисциплины (модуля) / Д.М. Ашфа — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции» является подготовка магистра, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний, и обладающего набором знаний, и профессиональных навыков по вопросам применения антимонопольного законодательства, в частности, понимание основ проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, изучение правового статуса субъектов отношений по защите и развитию конкуренции, обеспечение защиты от монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также оснований привлечения к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:

- формирование у обучающихся представления о правовых основах антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности и защиты конкуренции;
- умение выявлять основные тенденции развития антимонопольного законодательства и практики его применения;
- развитие у обучающихся правового мышления, способствующего пониманию того, что защита конкуренции является залогом эффективной реализации прав и свобод граждан и организаций, в том числе в контексте осуществления предпринимательской деятельности;
- воспитание обучающихся уважению основополагающих прав и пониманию недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности;
- формирование навыков применения антимонопольных требований в практической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для

успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций», «Правовое регулирование торговой и закупочной деятельности», «Судебная защита предпринимательской деятельности», «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели

	стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Тема 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 4. Антимонопольный контроль создания и реорганизации коммерческих организаций, а также сделок, совершаемых в отношении акций, имущества коммерческих организаций	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Тема 5. Порядок осуществления антимонопольного контроля	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон

		ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Тема 6. Правовые последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) «Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции» обучающийся должен:

знать: основные требования антимонопольного законодательства к предпринимательской деятельности;

уметь: анализировать источники конкурентного права; самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников конкурентного права; уметь грамотно оперировать примерами судебной практики по вопросам пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также оценки сделок и иных действий экономической концентрации; использовать приобретенные знания в практической деятельности для целей соблюдения норм антимонопольного законодательства субъектами предпринимательской деятельности;

владеть: навыками поиска ключевых источников конкурентного права, в том числе по правовым базам и официальным Интернет-ресурсам; навыками анализа нормативных правовых актов, правоприменительной практики, практических кейсов по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства субъектами предпринимательской деятельности; способностью к творческому развитию полученных знаний

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ форма промежуточной аттестации
			лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1.	Тема 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции	4	2	2		15	Лекция-дискуссия с элементами презентации.	Самостоятельная работа, тестирование
2.	Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности			2	2	17	Обсуждение вопросов темы.	Коллоквиум
3.	Тема 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы			2		15	Обсуждение вопросов темы. Решение учебных задач.	Коллоквиум, тестирование
4.	Тема 4. Антимонопольный контроль создания и реорганизации коммерческих организаций, а также сделок, совершаемых в отношении акций, имущества коммерческих организаций			2		15	Обсуждение вопросов темы. Решение учебных задач.	Коллоквиум, тестирование
5.	Тема 5. Порядок осуществления антимонопольного контроля			2		15	Обсуждение вопросов темы. Обучающая игра.	Коллоквиум, эссе, реферат, тестирование
6.	Тема 6. Правовые последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства			2		15	Обсуждение вопросов темы. Обучающая игра.	Коллоквиум
ИТОГО			2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ форма промежуточной аттестации
			лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1.	Тема 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции	5	2	2		17	Лекция-дискуссия с элементами презентации.	Самостоятельная работа, тестирование
2.	Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности			2	2	17	Обсуждение вопросов темы.	Коллоквиум
3.	Тема 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы			2		15	Обсуждение вопросов темы. Решение учебных задач.	Коллоквиум, тестирование
4.	Тема 4. Антимонопольный контроль создания и реорганизации коммерческих организаций, а также сделок, совершаемых в отношении акций, имущества коммерческих организаций			2		15	Обсуждение вопросов темы. Решение учебных задач.	Коллоквиум, тестирование
5.	Тема 5. Порядок осуществления антимонопольного контроля			2		15	Обсуждение вопросов темы. Обучающая игра.	Коллоквиум, эссе, реферат, тестирование
6.	Тема 6. Правовые последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства					15	Обсуждение вопросов темы. Обучающая игра.	Коллоквиум
ИТОГО			2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ форма промежуточной аттестации
			лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1.	Тема 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции	2	2	2		15	Лекция-дискуссия с элементами презентации.	Самостоятельная работа, тестирование
2.	Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности				2	17	Обсуждение вопросов темы.	Коллоквиум
3.	Тема 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы			2		15	Обсуждение вопросов темы. Решение учебных задач.	Коллоквиум, тестирование
4.	Тема 4. Антимонопольный контроль создания и реорганизации коммерческих организаций, а также сделок, совершаемых в отношении акций, имущества коммерческих организаций			2		15	Обсуждение вопросов темы. Решение учебных задач.	Коллоквиум, тестирование
5.	Тема 5. Порядок осуществления антимонопольного контроля			2		15	Обсуждение вопросов темы. Обучающая игра.	Коллоквиум, эссе, реферат, тестирование
6.	Тема 6. Правовые последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства					15	Обсуждение вопросов темы. Обучающая игра.	Коллоквиум
ИТОГО			2	8	2	92	Зачет-4 ак. часа	

Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Тема 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции	Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Особенности правового статуса отдельных видов хозяйствующих субъектов: субъект, занимающий доминирующее положение, субъекты естественной монополии, финансовые организации. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.
2.	Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности	Понятие и виды монополистической деятельности. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Формы злоупотреблений доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа и правила торговой практики. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и виды. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Критерии допустимости злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных соглашений.
3.	Тема 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы	Общая характеристика запрета недобросовестной конкуренции. Понятие недобросовестной конкуренции и ее признаки. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием информации: основные признаки, подходы к доказыванию. Неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности и достижений другого лица. Действия, направленные на создание смешения. Приобретение и использование исключительных прав на средства индивидуализации как акт недобросовестной конкуренции. Использование средств индивидуализации другого хозяйствующего субъекта для создания впечатления о причастности к его деятельности. Иные формы недобросовестной конкуренции.
4.	Тема 4. Антимонопольный контроль экономической концентрации	Принципы определения круга действий и сделок, подлежащих антимонопольному контролю. Антимонопольный контроль создания и реорганизации коммерческих организаций. Антимонопольный контроль соглашений о совместной деятельности. Сделки с акциями и долями коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.

		Сделки с основными производственными средствами и нематериальными активами коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю. Иные сделки в отношении коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю. Государственный контроль осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Содержание ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю. Документы и информация, представляемые вместе с ходатайством. Порядок рассмотрения антимонопольным органом ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю.
5.	Тема 5. Порядок осуществления антимонопольного контроля субъектов предпринимательской деятельности	Виды проверок и основания для их проведения. Особенности проведения внезапных проверок. Порядок проведения проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства. Основания для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, сроки давности. Требования к подаче заявлений о нарушении антимонопольного законодательства и порядок их рассмотрения. Порядок возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
6.	Тема 6. Правовые последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства	Негативные последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства. Понятие и виды санкций, применяемых в случае несоблюдения требований антимонопольного законодательства. Значение решения и предписания антимонопольного органа в прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Административная ответственность за монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. Административная ответственность за нарушение порядка получения согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю. Иные санкции, применяемые антимонопольным органом, в случае нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Основные понятия конкурентного права. Правовое регулирование противодействия монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Содержание:

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства. Цели и задачи конкурентного права.
2. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика хозяйствующих субъектов.
3. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.
4. Установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.
5. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Формы злоупотребления доминирующим положением.
6. Общая характеристика антиконкурентных соглашений и согласованных действий: основания классификации и виды.
7. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий.
8. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции.
9. Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации.
10. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства.
11. Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Задания для подготовки к лекции:

изучить нормативно-правовые акты по теме лекции, указанные в программе. Воспроизвести алгоритм действий антимонопольного органа при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции.

1. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права.
2. Хозяйствующий субъект и его правовой статус.
3. Особенности правового статуса отдельных видов хозяйствующих субъектов: субъект, занимающий доминирующее положение, субъекты естественной монополии, финансовые организации.
4. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.

Задания для подготовки:

Дать определение понятия «субъект конкурентного права».

Изобразить в виде схемы каждое из оснований для объединения хозяйствующих субъектов в группу лиц.

Практическое занятие 2. Понятие и виды монополистической деятельности.

1. Понятие и виды монополистической деятельности.
2. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.
3. Формы злоупотреблений доминирующим положением.
4. Правила недискриминационного доступа и правила торговой практики.
5. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и виды.
6. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
7. Критерии допустимости злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных соглашений.

Задания для подготовки:

Составить перечень форм злоупотребления доминирующим положением.

Отметить формы злоупотребления доминирующим положением, к которым применимы критерии допустимости.

Составить список отличий картеля от иных горизонтальных соглашений.

Практическое занятие 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы.

1. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием информации: основные признаки, подходы к доказыванию.
2. Неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности и достижений другого лица.
3. Действия, направленные на создание смешения.
4. Приобретение и использование исключительных прав на средства индивидуализации как акт недобросовестной конкуренции.
5. Использование средств индивидуализации другого хозяйствующего субъекта для создания впечатления о причастности к его деятельности.
6. Иные формы недобросовестной конкуренции.

Задания для подготовки:

Составить перечень форм недобросовестной конкуренции, предусмотренных в национальном законодательстве Российской Федерации, и сопоставить его с перечнем форм недобросовестной конкуренции, предусмотренных в ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Практическое занятие 4. Антимонопольный контроль экономической концентрации.

1. Принципы определения круга действий и сделок, подлежащих антимонопольному контролю.
2. Антимонопольный контроль создания и реорганизации коммерческих организаций.
3. Антимонопольный контроль соглашений о совместной деятельности.
4. Сделки с акциями и долями коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.
5. Сделки с основными производственными средствами и нематериальными активами коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.
6. Иные сделки в отношении коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.
7. Государственный контроль осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8. Содержание ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю. Документы и информация, представляемые вместе с ходатайством.
9. Порядок рассмотрения антимонопольным органом ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю.

Задания для подготовки:

Схематично изобразить критерии, позволяющие определить круг действий и сделок, требующих получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Составить перечень признаков соглашения о совместной деятельности.

Схематично изобразить критерии, позволяющие определить круг сделок, требующих получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Составить перечень отраслей, отнесенных к имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Практическое занятие 5. Порядок осуществления антимонопольного

контроля.

1. Виды проверок и основания для их проведения.
2. Особенности проведения внезапных проверок.
3. Порядок проведения проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства.
4. Основания для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, сроки давности.
5. Требования к подаче заявлений о нарушении антимонопольного законодательства и порядок их рассмотрения.
6. Порядок возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Задания для подготовки:

Составить блок-схему порядка осуществления проверки антимонопольного органа.

Практическое занятие 6. Правовые последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства.

1. Негативные последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства.
2. Понятие и виды санкций, применяемых в случае несоблюдения требований антимонопольного законодательства.
3. Значение решения и предписания антимонопольного органа в прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
4. Административная ответственность за монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию.
5. Административная ответственность за нарушение порядка получения согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю.
6. Иные санкции, применяемые антимонопольным органом, в случае нарушения антимонопольного законодательства.

Задания для подготовки:

Составить перечень отличий предупреждения и предостережения антимонопольного органа.

Сопоставить в виде схемы порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства, и дел об административных правонарушениях с указанием срока совершения соответствующих действий.

Схематично изобразить алгоритм определения суммы оборотного штрафа, подлежащего уплате в случае совершения злоупотребления

доминирующего положения в форме установления монопольно высокой цены.

Краткое описание подходов и задания для подготовки к практическому занятию по всем формам обучения

Каждая тема семинарского (практического) занятия содержит вопросы для изучения и задачи для предварительной подготовки, которые по указанию преподавателя необходимо решить к семинарскому занятию. Начинать подготовку к последнему следует с внимательного изучения текста лекции, методических указаний, соответствующего раздела учебника и специальной литературы. Рекомендуем использовать нормативные правовые акты, тематические журналы. Для более глубокого усвоения основ трудового права как науки, развития навыков юридического мышления необходимо изучение классических монографий.

При решении задачи сначала следует выяснить предмет спора, определить круг вопросов, которые нужно разрешить, и в письменном виде сформулировать их. Затем изучить соответствующие нормативные правовые акты и судебную практику, относящиеся к ней (они, как правило, включены в список правовых источников к каждой теме), подобрать подходящие правовые нормы и дать их толкование применительно к данному казусу.

Отвечая на поставленные в задаче вопросы, необходимо дать точные ответы и сделать конкретные ссылки на соответствующие нормативные правовые акты с указанием их статьи и части (пункта). При этом нужно не только изложить содержание нормы, но и объяснить ее смысл, раскрыть ее регулирующее значение. Ответы должны быть полными, развернутыми, достаточно аргументированными. В заключение на основе теоретических положений и нормативного материала нужно сформулировать решение задачи и сделать четкие выводы.

Кроме задач, некоторые темы содержат задания, цель которых - углубленное изучение нормативного материала и комментариев к нему, практическое применение полученных знаний.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. изучение действующих нормативных актов;
2. изучение теоретических исследований;
3. изучение судебной практики по делам, связанным оспариванием ненормативных актов антимонопольного органа;
4. изучение фабул дел об административном правонарушении, связанном с нарушением порядка государственного контроля экономической концентрации.

Виды заданий для самостоятельной работы:

1. Составление сравнительной таблицы отграничения предмета конкурентного права от предмета гражданского и предпринимательского права.
2. В форме таблицы определить соотношение императивных и диспозитивных начал в методе правового регулирования конкурентного права.
3. Составить таблицу, позволяющую выявить отражение конституционных принципов конкурентного права в отраслевых принципах конкурентного права.
4. Построить иерархию источников конкурентного права по юридической силе.
5. Подготовить схему взаимосвязей, позволяющих объединить хозяйствующих субъектов в одну группу лиц.
6. Подготовить перечень группы лиц (произвольный) по Форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 (зарегистрирован Минюстом России 04.12.2006 № 8552).
7. Подготовить краткий обзор судебной практики по вопросам, указанным преподавателем, например, злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением; заключения ограничивающих конкуренцию соглашений; осуществления недобросовестной конкуренции.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам (темам) дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Особенности самостоятельной работы
1.	Тема 1. Правовой статус и виды субъектов отношений в сфере защиты конкуренции	изучение действующих нормативных актов; изучение теоретических исследований
2.	Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности	изучение действующих нормативных актов; изучение теоретических исследований
3.	Тема 3. Недобросовестная конкуренция и ее формы	изучение действующих нормативных актов; изучение теоретических исследований;
4.	Тема 4. Антимонопольный контроль экономической концентрации	изучение действующих нормативных актов; изучение теоретических исследований;
5.	Тема 5. Порядок осуществления антимонопольного контроля субъектов предпринимательской деятельности	изучение действующих нормативных актов; изучение теоретических исследований, изучение судебной практики;
6.	Тема 6. Правовые последствия несоблюдения требований	изучение действующих нормативных актов; изучение теоретических

	антимонопольного законодательства	исследований; изучение судебной практики
--	-----------------------------------	--

Специфика самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции» заключается в необходимости учёта тесной связи данного предмета с экономическими науками и такими экономико-правовыми явлениями как «конкуренция» и «товарный рынок». В то же время обучающемуся предстоит изучить и правовую доктрину, относящуюся к сфере правового регулирования отношений, влияющих на конкуренцию. Таким образом, процесс изучения учебного материала требует применения обучающимся комплексных знаний.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения:

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключается в следующем:

- самостоятельное планирование времени изучения разделов курса в течение семестра;
- изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы с составлением аннотированных каталогов, обзоров периодической литературы, каталогов интернет-ресурсов по отдельным проблемам курса;
- изучение нормативных правовых актов и судебной практики, составление обобщений судебной практики по вопросам, указанным в модели самостоятельной работы по отдельным разделам курса;
- подготовка докладов и рефератов по темам, рекомендованным в модели самостоятельной работы по отдельным разделам курса;
- подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом и рекомендованными заданиями с составлением конспектов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

3.1. Примеры тем для рефератов:

1. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции как деятельность государства.

2. Понятие хозяйствующего субъекта и его правовой статус.
3. Виды правоотношений в сфере конкурентного права.
4. Особенности определения монопольного характера цены.
5. Формы недобросовестной конкуренции и их классификация.
6. Цели и задачи государственного контроля экономической концентрации.
7. Предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства как санкция за нарушение антимонопольного законодательства.

3.2. Модельные задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации могут использоваться примеры заданий, приведенных в программе, тестовые задания, иные предложенные преподавателем материалы.

Примеры задач

1. ООО «ПАТП № 6» и ООО «Транстурсервис» планируют создать общество с ограниченной ответственностью. При этом ООО «ПАТП № 6» планирует произвести оплату уставного капитала путем передачи 65% голосующих акций АО «Ризма», а ООО «ХС инструмент» намерено в качестве оплаты уставного капитала внести принадлежащий ему земельный участок.

Стоимость активов ООО «ПАТП №6» составляет 3,5 млрд. руб, ООО «Транстурсервис» 2,5 млрд. руб., а АО «Ризма» 1,5 млрд. руб.

Стоимость земельного участка составляет 1 млрд. руб.

Вопросы:

Что такое экономическая концентрация?

Требуется ли согласие антимонопольного органа на создание хозяйственного общества с учетом изложенных условий?

Имеет ли значение для ответа стоимость земельного участка, если да, то какое?

Имеет ли значение для ответа количество голосов, которые будут получены ООО «ПАТП №6» и ООО «Транстурсервис» после создания хозяйственного общества, если да, то какое?

2. В ФАС России поступила жалоба на действия ООО «Северплан», при этом, как утверждается в жалобе, данная организация злоупотребляет своим доминирующим положением. В ходе рассмотрения заявления антимонопольный орган проводит анализ товарного рынка с целью определения положения на нем предполагаемого нарушителя.

Установлено, что в 2013 году ООО «Северплан» оказало строительно-монтажных и проектных услуг на территории г. Москвы и Московской области на сумму 254 234 700 рублей. Всего в 2013 году таких услуг оказано на сумму 482 345 000 рублей на территории г. Москвы и Московской области.

Вопросы:

Какие источники информации используются при определении рыночной доли хозяйствующего субъекта?

Определите рыночную долю ООО «Северплан».

Какое влияние эта доля окажет на статус данной организации?

3. В ФАС России поступила жалоба на действия ООО «Гидро», включенного в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры. В жалобе указывалось на то, что общество оказывает услуги водоснабжения по завышенным ценам. В своих объяснениях, которые были направлены в антимонопольный орган, ООО «Гидро» указало, что тарифы на услуги общества устанавливаются не антимонопольным органом, и, следовательно, ФАС России не вправе контролировать их соблюдение.

Вопросы:

Какие государственные органы осуществляют регулирование естественных монополий, в чем заключаются их основные функции и полномочия?

Имеет ли антимонопольный орган полномочия осуществлять проверку соблюдения тарифов, утвержденных для субъекта естественной монополии?

Правомерна ли позиция ООО «ЖКХ «Красный рассвет»?

Примеры тестовых заданий:

Тест 1

К хозяйствующим субъектам относятся:

- а) коммерческие организации;
- б) руководители предприятий;
- в) индивидуальные предприниматели;
- г) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам;
- д) некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую доход.

Тест 2

В группу лиц в конкурентном праве включаются:

- а) акционерное общество и физическое лицо, которое владеет более чем 50 процентов голосующих акций этого акционерного общества;

- б) акционерное общество и физическое лицо, которое владеет более чем 25 процентов голосующих акций этого акционерного общества;
- с) акционерное общество и юридическое лицо, которое владеет более чем 25 процентов голосующих акций этого акционерного общества;
- д) общество с ограниченной ответственностью и его генеральный директор;
- е) генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и его жена – индивидуальный предприниматель.

Тест 3

В основу понятия «Группа лиц» в Конкурентном праве заложено:

- а) Наличие между хозяйствующими субъектами преимущественно корпоративных (структурных) или управленческих связей, дающие одному субъекту право осуществлять контроль или оказывать влияние на другого, и позволяющих им действовать при желании синхронно, в едином интересе и передавать друг другу обязательные для исполнения указания;
- б) Достижение предварительной письменной или устной договоренности между хозяйствующими субъектами, позволяющими осуществлять согласованные действия на товарном рынке с целью ограничения на нем конкуренции;
- с) Осуществление хозяйствующими субъектами сходной деятельности в рамках одной отрасли;
- д) Все перечисленное верно.

Тест 4

В одну группу лиц входят:

- а) Юридическое или физическое лицо и хозяйственное общество, если такое лицо имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале общества;
- б) Юридическое или физическое лицо и хозяйственное общество, если такое лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа общества;
- с) Юридическое или физическое лицо и хозяйственное общество, если по предложению такого лица избран единоличный исполнительный орган общества;
- д) Все перечисленное верно;
- е) Все перечисленное верно, если указанные лица осуществляют сходную деятельность в рамках одной отрасли.

Контрольные вопросы к зачету:

1. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом.
2. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права.

3. Хозяйствующий субъект и его правовой статус.
4. Особенности правового статуса отдельных видов хозяйствующих субъектов: субъект, занимающий доминирующее положение, субъекты естественной монополии, финансовые организации.
5. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.
6. Понятие и виды монополистической деятельности.
7. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.
8. Формы злоупотреблений доминирующим положением.
9. Правила недискриминационного доступа и правила торговой практики.
10. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и виды.
11. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
12. Критерии допустимости злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных соглашений.
13. Общая характеристика запрета недобросовестной конкуренции.
14. Принципы определения круга действий и сделок, подлежащих антимонопольному контролю.
15. Субъекты экономической концентрации.
16. Условия, при которых слияние, присоединение и создание коммерческих организаций подлежат антимонопольному контролю.
17. Антимонопольный контроль слияния и присоединения коммерческих организаций.
18. Антимонопольный контроль создания коммерческих организаций.
19. Антимонопольный контроль соглашений о совместной деятельности.
20. Особенности антимонопольного контроля в отношении финансовых организаций.
21. Объект экономической концентрации.
22. Условия, при которых сделки в отношении коммерческих организаций подлежат антимонопольному контролю.
23. Сделки с акциями и долями коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.
24. Сделки с основными производственными средствами и нематериальными активами коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.
25. Иные сделки в отношении коммерческих организаций, подлежащие антимонопольному контролю.
26. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии.

27. Особенности антимонопольного контроля сделок в отношении юридического лица, учрежденного за пределами территории Российской Федерации.

28. Государственный контроль осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

29. Лица, обязанные представить в антимонопольный орган ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю.

30. Содержание ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю. Документы и информация, представляемые вместе с ходатайством.

31. Порядок рассмотрения антимонопольным органом ходатайства об одобрении сделок и действий, подлежащих государственному контролю.

32. Виды решений, принимаемых антимонопольным органом, и основания их принятия.

33. Особенности принятия антимонопольным органом решения об удовлетворении ходатайства под условием.

34. Негативные последствия несоблюдения требований антимонопольного законодательства.

35. Понятие и виды санкций, применяемых в случае несоблюдения требований антимонопольного законодательства.

36. Административная ответственность за монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию.

37. Административная ответственность за нарушение порядка получения согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю.

38. Иные санкции, применяемые антимонопольным органом, в случае нарушения антимонопольного законодательства.

39. Порядок принятия решений и постановлений антимонопольных органов.

40. Порядок оспаривания и пересмотра решений и постановлений антимонопольных органов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

4. Договор о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011.
5. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.11.2011 №1 «О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии».
6. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 10.12.2010 между Россией, Беларусью и Казахстаном.
7. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 № 29 «Об утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному».
8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О Методике оценки состояния конкуренции»
9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 117 «О Методике определения монопольно высоких и монопольно низких цен».
10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 118 «О Методике расчета и порядке наложения штрафов, предусмотренных Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции».
11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 97 «О Порядке рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции».
12. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 98 «О Порядке проведения расследования нарушений правил конкуренции».
13. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 99 «О Порядке рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции».
14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 96 «О Порядке взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической комиссии и уполномоченных органов государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года».
15. Договор о проведении согласованной антимонопольной политике государств-участников СНГ от 25 января 2000 г.
16. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года.
17. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М. 2001 г.
19. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996 г.
20. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

21. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
22. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
23. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
24. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
25. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
26. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
27. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
28. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
29. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
30. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
31. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе».
33. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы».
34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов».
35. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.11.2003 № 710.

36. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

37. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218.

38. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2012 № 599.

39. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами».

40. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями».

41. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 № 504 «О случаях допустимости соглашений между страховщиками, работающими на одном и том же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности».

42. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля».

43. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля».

44. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

45. Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган».

46. Приказ ФАС России от 22.12.2006 № 337 «Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства».

47. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

48. Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 544 «Об утверждении Порядка пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

49. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка направления предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства»

50. Приказ ФАС России от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы».

51. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства РФ, утвержденным приказом ФАС России» (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2012 г. № 25125).

52. Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874 «Об утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».

53. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П по делу о проверки конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22¹ и 23¹ Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижекамскнефтехим».

54. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 № 630-О по запросу Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

55. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4-П по делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе».

56. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П по делу о проверки конституционности положений части 5 статьи 19.8 КоАП в связи с жалобой ООО «Маслянский хлебоприемный пункт».

57. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» (в редакции от 14.10.2010).

58. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».

59. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

60. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (ред. от 10 ноября 2011 г.).

Основная литература:

1. Конкурентное право России [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. С.А. Пузыревский. – М.: Проспект. 2021. – 640 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/44972>.

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» [Электронный ресурс] / отв. ред. И.Ю. Артемьев; МГИМО (У) МИД России, ФАС России. – М.: Статут. 2015. – 718 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=70490>.

3. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства: проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. С.В. Максимов, С.А. Пузыревский. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2021. – 144 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=376143>.

4. Петров Д. А. Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/450057>.

5. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2017. – 464 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=355437>.

6. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса [Электронный ресурс]: учебник для магистров / отв. ред. И. В. Ершова. – М.: Проспект, 2017. – 848 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/34634>.

7. Процедуры в конкурентном праве [Электронный ресурс]: учебное пособие / отв. ред. С.А. Пузыревский. – М.: Проспект. 2019. – 296 с. – Режим доступа: <https://dokumen.pub/9785392284818.html>.

Дополнительная литература:

1. Антиконтурентные соглашения и недобросовестная конкуренция: учебное пособие / отв. ред. С.А. Пузыревский. – М.: Проспект. 2016. – 288 с.

2. Башлаков-Николаев И.В., Максимов С.В. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении судами антимонопольного законодательства: научно-практический комментарий. – М.: Проспект. 2022. – 184 с.
3. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: научно-практическое руководство. – М.: Статут. 2014. – 335 с.
4. Варламова А.Н. Конкурентное право и отраслевые товарные рынки: монография. – М.: Зерцало-М. 2021. – 360 с.
5. Ведомственная апелляция ФАС России. Ключевые решения. Практические комментарии. – М.: РГ-Пресс. 2020. – 416 с.
6. Ведомственная апелляция ФАС России. Ключевые решения. Книга 2. Практические комментарии. – М.: РГ-Пресс. 2022. – 240 с.
7. Взыскание убытков, причиненных нарушениями антимонопольного законодательства: практическое руководство / отв. ред. С.А. Пузыревский, О.А. Москвитин, И.В. Акимова. – М.: Проспект. 2019. – 208 с.
8. Картели и иные антиконкурентные соглашения: комментарии к самым актуальным антимонопольным делам 2013-2019 гг. (книга первая): сборник / отв. ред. О.А. Москвитин. – М.: РГ-Пресс. 2020. – 288 с.
9. Князева И.В. Актуальные вопросы проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках (методологический комментарий): монография И.В. Князева, С.Н. Чирихин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. 2018. – 291 с.
10. Правовое регулирование торговой и закупочной деятельности: учебник / отв. ред. Л.В. Андреева. – М.: Проспект. 2022. – 336 с.
11. Публичные закупки в России: интересы, конкуренция, ценообразование: монография / под ред. В.В. Кикавца. М.: Проспект. 2022. – 256 с.
12. Лучшие дела территориальных органов ФАС России. Практические комментарии (дела о злоупотреблении доминирующим положением, антиконкурентных соглашениях и недобросовестной конкуренции, признанные лучшими ФАС России по итогам 2019 г.): сборник / отв. ред. М.А. Шаскольский, С.А. Пузыревский, О.А. Москвитин. – М.: РГ-Пресс. 2021. – 208 с.

Литература на иностранных языках:

1. Geradin Damien, Layne-Farrar Anne, Petit Nicolas. EU Competition law and economics. – Oxford University press, 2012
2. Ezrachi Ariel. EC Competition Law: An Analytical Guide to the Leading Cases. – Hurt Pub. 2008
3. Henning-BodewigFrauke. Unfair Competition Law: European Union And Member States. – Kluwer Law International, 2006.

4. Turner Jonathan D.C. Vertical Agreements and EU competition law. – Oxford University press, 2005.
5. Turner Jonathan D.C. Intellectual property and EU competition law. – Oxford University press, 2010.
6. Tobler Christina, Beglinger Jacques, Geursen Wessel. Essential EU Competition law in Charts. - HVG-ORAC Publishing House Ltd., 2011.
7. Whish Richard, Bailey David. Competition law. Seventh edition. – Oxford University press, 2012.

Информационные сайты по вопросам защиты конкуренции, базы данных

1. Правовые информационные системы «Консультант плюс» и «Гарант».
2. Официальный сайт ФАС России в сети Интернет по адресу: <http://www.fas.gov.ru> (в особенности разделы «Нормативно-правовые акты», «Разъяснения», «Аналитические материалы», «База решений»).
3. Банк решений арбитражных судов в сети Интернет по адресу: <http://ras.arbitr.ru/>
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии в сети Интернет по адресу: <http://www.eurasiancommission.org>.
5. Официальный сайт Департамента конкуренции Комиссии ЕС в сети Интернет по адресу: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.
6. Официальный сайт Федеральной торговой комиссии США в сети Интернет по адресу: <http://www.ftc.gov/>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персо-

нализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с

				01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от

				12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

				- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021

				с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия

5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.